

TRANSAÇÃO: COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

Por Juliano G. de Souza

TRANSAÇÃO: COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS.

Entender o contrato de compra e venda e o compromisso de compra e venda é o objetivo da aula.



TRANSAÇÃO: COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

Uma dica para atenção e diferencial é que a transação de compra e venda de um imóvel, pode ser precedida pela análise documental, o processo de DUE DILIGENCE.

TRANSAÇÃO: COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

- DUE DILIGENCE atualmente é um processo importante para buscar minimizar problemas na aquisição de imóveis. Consiste na análise de certidões de propriedade, análise da capacidade econômica e verificação de questões judiciais que possam envolver o imóvel.
- A partir da verificação das condições judiciais e financeiras que possam comprometer o imóvel se parte para a transação.

TRANSAÇÃO: COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

- A análise do risco não impede que surjam problemas futuramente, assim como a verificação inicial de problemas não podem ser fato impeditivo da realização do negócio.
- A transação poderá prever a existência do risco e inserir condições para a evolução do negócio. Assumir riscos controláveis faz parte da negociação imobiliária.
- Promessa de compra e venda: instrumento pelo qual se estipula a realização de uma transação mediante o cumprimento de condições pré-estabelecidas.

TRANSAÇÃO: COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

- Vendas de edifícios e salas comerciais em fase de obras, assim como loteamento em fase de implementação são comercializados por promessas de compra e venda.
- A base da compra e venda deve obedecer ao que dispõe a viabilidade do negócio: Agente capaz, objeto lícito, meio não proibido ou defeso em lei. (Imóvel das ADM pública)
- No código civil a previsão de compra e venda está prevista nos arts. 481 a 504.

TRANSAÇÃO: COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

- Dentre as principais observações, a situação de um imóvel pronto, na condição ad corpus, que é a negociação de imóvel finalizado pelas condições que se apresentam e não pelo que possa vir a ser.
- A Lei 4.591/64 que regulamenta a incorporação imobiliária possui requisitos para elaboração do contrato que deverá prever: Art. 35 – A.
- Por sua vez, a lei de parcelamento do solo também possui regras bem parecidas, as quais são previstas nos arts. 26 e 26-A da Lei 6.766/79.



iBREP  escola
imobiliária